

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2063/2533

นาย คุณ เติ้ง แซ่โค้ว หรือ วิรัตน์ แซ่
โง้ว

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2496 มาตรา

ผู้ร้องกับบิดาเดินทางไปประเทศ จีน ขณะที่ผู้ร้องอายุเพียง 3 ขวบ เมื่อไปถึงประเทศ จีน ได้ 2 เดือน บิดาผู้ร้องถึงแก่กรรมผู้ร้องจึงอยู่กับย่า คนเดียวในประเทศจีน ผู้ร้องไม่น่าจะจำได้ ว่ามีญาติพี่น้องชื่อ อะไรที่อยู่ในประเทศ ไทย ทั้งวันเดือน ปีเกิดและสถานที่เกิดในหนังสือเดินทางของผู้ร้องไม่ตรง กับสุติบัตรและทะเบียนบ้านในประเทศ ไทย จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องเกิดในประเทศ ไทย .

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นคนสัญชาติไทย เกิดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2487 ที่จังหวัดปราจีนบุรี เมื่ออายุประมาณ 3 ขวบ ได้ติดตามบิดาเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ประเทศจีน แต่เมื่อไปอยู่ได้ 2 เดือน บิดาถึงแก่กรรม ผู้ร้องจึงต้องอยู่กับย่าตลอดมาจนย่าถึงแก่กรรม ผู้ร้องได้ติดต่อกับญาติในประเทศไทย และเดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2525 ต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอพิสูจน์สัญชาติแต่อธิบดีกรมตำรวจสั่งยกคำร้อง ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องมีสัญชาติไทย

ผู้คัดค้านคัดค้านว่า ผู้ร้องมิได้มีสัญชาติไทย มิได้เกิดในประเทศไทย เป็นคนต่างด้าวเชื้อชาติจีน สัญชาติจีน เกิดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2487 ที่มณฑลกว่างตุง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซื้อหนังสือเดินทางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นไรผู้ร้องได้อยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลาติดต่อกันถึง 34 ปี ผู้ร้องย่อมมีความผูกพันในสัญชาติจีน ซึ่งจะต้องถูกถอนสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 17ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาต้องวินิจฉัยมีว่าผู้ร้องเป็นบุคคลมีสัญชาติไทยหรือไม่ ผู้ร้องเบิกความว่า เมื่อผู้ร้องอายุ 3 ปี ได้เดินทางไปประเทศจีนกับบิดา อยู่ได้ประมาณ 2 เดือน บิดาก็ถึงแก่กรรม ผู้ร้องจึงอาศัยอยู่กับย่าตลอดมาอย่างต่อเนื่องเมื่อประมาณ 8-9 ปีมาแล้ว และเมื่อประมาณ 5 ปีมานี้นายพิพัฒน์ หรือโกแสง ยินดีคุณานันท์หรือแซ่ไค้ว คนไทยเดินทางไปประเทศจีน ผู้ร้องได้คุยกับนายพิพัฒน์ว่า ผู้ร้องอยากกลับประเทศไทยเพราะมีญาติอยู่ที่ประเทศไทยมาก นายพิพัฒน์หรือโกแสงยินดีคุณานันท์หรือแซ่ไค้ว พยานผู้ร้องซึ่งมีอายุ 55 ปี เบิกความว่าพยานเกิดที่ประเทศจีน เข้ามาประเทศไทยเมื่ออายุ 6 ปี และกลับไปประเทศจีนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2523 นางเล็กอาหญิงของผู้ร้องให้พยานช่วยสืบหาผู้ร้อง เมื่อผู้ร้องทราบว่าพยานไปจากประเทศไทยจึงมาเยี่ยมระบุนุชี่อญาติพี่น้องในประเทศไทยตรงกับที่พยานรู้จักนางเล็ก แซ่เล่า พยานผู้ร้องซึ่งอ้างว่าเป็นอาสะใภ้ของผู้ร้องเบิกความ

ว่า ได้ขอให้นายพิพัฒน์ซึ่งไปเที่ยวประเทศจีนช่วยสืบหาผู้ร้อง นายยงยุทธ อัญนพวงศ์ พยานผู้ร้องอีกปากซึ่งอ้างว่าเป็นน้องชายผู้ร้องเบิกความว่า ก่อนผู้ร้องจะกลับประเทศไทย 10 ปีเศษพยานติดต่อกับผู้ร้องทางจดหมายโดยผ่านนายพิพัฒน์ ศาลฎีกาเห็นว่าผู้ร้องกับบิดาออกจากประเทศไทยเมื่ออายุน้อยเพียง 3 ปี เมื่อไปถึงได้ 2 เดือน บิดาผู้ร้องก็ถึงแก่กรรม น่าจะจำไม่ได้ว่ามีญาติพี่น้องชื่ออะไรบ้างที่อยู่ในประเทศไทย ย่าผู้ร้องก็อยู่คนเดียวในประเทศจีน ไม่มีญาติและไม่รู้หนังสือ จึงไม่น่าเชื่อว่านายยงยุทธจะติดต่อกับผู้ร้องได้ทางจดหมายโดยผ่านนายพิพัฒน์ ทั้งนายพิพัฒน์เพิ่งไปประเทศจีนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2523 นี้เอง แสดงว่าก่อนนั้นนางเล็กหรือนายยงยุทธไม่เคยติดต่อกับผู้ร้องเลย นอกจากนี้หนังสือเดินทาง ชื่อผู้ร้อง วันเดือนปีเกิดและสถานที่เกิดก็ไม่ตรงกับใบสูติบัตรและทะเบียนบ้านในประเทศไทย พยานหลักฐานที่ผู้ร้องนำสืบยังฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องเกิดในประเทศไทย ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(พนม พ่วงวิทยุ-จองค์ทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ